

1500046-42.2021.8.26.0142

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FABIANO MOTA CARDOSO

Comarca: Colina

Foro: Foro de Colina

Vara: Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... a conduta se amoldaria ao crime de tráfico, o que afasta a insignificância da conduta.

De rigor, pois, sua condenação.

No caso, analisando a certidão e FA de fls. 13/15, verifico que o condenado é primário, mostrando-se correta a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Colina

Foro de Colina

Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Nestor Silveira Guimarães, n. 45, Colina - SP - cep 14770-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500046-42.2021.8.26.0142 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500046-42.2021.8.26.0142

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ADEMAR DOS SANTOS LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANO MOTA CARDOSO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo arguições preliminares a serem apreciadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

ADEMAR DOS SANTOS LIMA, foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, por trazer consigo, para consumo pessoal, uma pedra de crack, com peso líquido de 0,020g, conforme exame químico-toxicológico juntado às fls. 09/11, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia e a Defesa pela improcedência da presente ação.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos, sendo a condenação medida que se impõe.

A materialidade do delito resultou provada através do boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fl. 03), laudo pericial (fls. 09/11), demais documentos dos autos e pela prova oral produzida em juízo, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria, apesar dos argumentos da nobre defesa. A testemunha da acusação Washington da Silva Reis, policial militar, narrou em solo policial que (fl. 04):

"em patrulhamento pelo bairro Santa Lúcia, avistaram o autor qualificado acima, saindo da "CASA DA ZEILA", local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ao ser abordado e revistado, foi encontrado em seu poder, a quantia de R\$87,95 (oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) juntamente com um saquinho contendo uma pedrinha com características do entorpecente "crack". Ademair, ao ser indagado à respeito, declarou que é usuário de entorpecente, que a droga era para seu uso e que comprou de um desconhecido no bairro do Nosso Teto, nesta urbe." Em juízo, a testemunha confirmou os fatos narrados em solo policial.

O réu, na fase inquisitiva, alegou que (fl. 06):

"em dia que não mais se recorda, estava no bairro Santa Lúcia saindo da casa da Zeila que é sua cunhada, mas afirma que a mesma não é traficante; que, após sair da residência da mesma, foi abordado por policiais militares e estes encontraram em seu poder R\$87,95 e uma pedrinha de "crack"; ao ser indagado, afirma que a droga era para consumo próprio e só faz uso de "crack", não consome outras drogas; que comprou a referida droga de um desconhecido no Bairro Nosso Teto".

Em juízo, admitiu os fatos. Disse que a droga era destinada ao seu consumo.

Desta forma, a confissão do réu demonstra de forma inequívoca a sua responsabilidade penal, no que toca ao crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Anoto, ainda, que o crime em questão é de perigo abstrato ou presumido, e a simples conduta de trazer consigo independentemente da quantidade de entorpecente já é punida pelo ordenamento. Com isso, com base em reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, o mencionado dispositivo não ostenta inconstitucionalidade. Ademais, a norma incriminadora pune o simples porte da droga, destinado ao consumo pessoal do agente, não havendo que se falar em princípio da insignificância pela pouca quantidade apreendida.

Portanto, a tipicidade do delito restou demonstrada tanto no aspecto formal, quanto no aspecto material, até porque a pequena quantidade de droga é pressuposto para a configuração do presente delito, pois, caso contrário, a conduta se amoldaria ao crime de tráfico, o que afasta a insignificância da conduta.

De rigor, pois, sua condenação.

No caso, analisando a certidão e FA de fls. 13/15, verifico que o condenado é primário, mostrando-se correta a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da presente ação penal, para CONDENAR o réu ADEMAR DOS SANTOS LIMA à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, pela infração ao artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Concedo a ré o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- a) determino a incineração da droga.
- b) proceda-se o respectivo registro no sistema eletrônico.
- c) oficie-se ao TRE, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB.
- d) archive-se.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Colina, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA